

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8759/2538

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นางสาว พัทธินทร์ คุณวานิช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารที่สร้างผิดกฎหมาย โดยพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2526 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโจทก์ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 ได้มีการส่งคำสั่งบังคับโดยการปิดคำสั่งบังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2535 โจทก์ยื่นคำขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 ว่าจะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือในวันต่อ ๆ ไปจนกว่าจะทำการแล้วเสร็จถือได้ว่าเป็นการดำเนินการบังคับคดีตั้งแต่วันดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นเวลาภายในกำหนด 10 ปี และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือวันต่อ ๆ ไปก็ทำได้จนกว่าจะเสร็จ บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ที่ว่า ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง หมายความว่า นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ปลูกสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคารชั้นที่ 4 และต่อเติมอาคารปิดทางเดินหลังของอาคารเลขที่ 387/5 ซอย พุทธโอสถ ถนนเจริญกรุงแขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าว คดีถึงที่สุด ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดีโดยอ้างว่าโจทก์มิได้ขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีภายในกำหนดจึงให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์จะต้องดำเนินการบังคับคดีให้ครบถ้วนและสิ้นสุดภายใน 10 ปี เพียงแต่การขอหมายบังคับคดีและมีประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าจะทำการบังคับคดีในวันซึ่งพ้นกำหนดเวลาบังคับคดี จะถือว่าโจทก์ได้ดำเนินการบังคับคดีภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายไม่ได้นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 บัญญัติว่า ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วนคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2526 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสองโจทก์ขอให้ศาลออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออก

คำบังคับและได้มีการส่งคำบังคับให้จำเลยโดยการปิดคำบังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2535 โจทก์ยื่นคำขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 ว่า จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือในวันต่อ ๆ ไปจนกว่าจะทำการแล้วเสร็จ จะเห็นได้ว่า โจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ประกาศว่าจะทำการบังคับคดีโดยการรื้อถอนอาคารตามประกาศลงวันที่ 25 มิถุนายน 2536 อันเป็นการดำเนินการบังคับคดีตั้งแต่วันดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นเวลาภายในกำหนด 10 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 271 ทั้งสิ้นที่จำเลยอ้างในคำร้องว่าการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 และหรือวันต่อ ๆ ไปเป็นการบังคับคดีที่พ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 นั้น บทบัญญัติของมาตรา 271 ที่ว่านับแต่วันมีคำพิพากษาย่อมหมายความว่า วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งคดีนี้คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2526 หาใช่วันที่ 30 มิถุนายน 2526 ดังที่จำเลยเข้าใจไม่"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น